憲法主題整理：司法院與考試院

> 整理範圍：108-114年司律一試憲法考題
> 涵蓋主題：司法獨立、法官身分保障、大法官之法官地位、法官獨立審判、司法院規則制定權、考試院組織、公務員懲戒
> 題數：8 題

壹、司法獨立與法官身分保障

一、憲法上法官（114年第19題）

依司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，下列何者並非憲法上法官？

(A) 司法院大法官
(B) 懲戒法院法官
(C) 智慧財產及商業法院法官
(D) 臺灣高雄地方檢察署檢察官

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確（屬憲法上法官）	大法官依憲法規定組成憲法法庭，行使違憲審查權，**屬憲法上法官**。
(B)	☑ 正確（屬憲法上法官）	懲戒法院法官行使公務員懲戒之審判權，**屬憲法上法官**。
(C)	☑ 正確（屬憲法上法官）	智慧財產及商業法院法官行使審判權，**屬憲法上法官**。
(D)	✗ 錯誤（本題答案）	檢察官雖具有司法官之身分保障，但**非憲法上法官**。檢察官隸屬於法務部，行使偵查訴追權，而非審判權。釋字第392號已明確區分法院（法官）與檢察機關（檢察官）。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> **憲法上法官**：依據憲法§80行使審判權者
>
> - 各級法院法官、大法官、懲戒法院法官
>
> **非憲法上法官**：
>
> - 檢察官（行使偵查訴追權，非審判權）
> - 軍事審判官

二、司法獨立之內涵（110年第17題）

有關司法獨立之敘述，下列何者正確？

(A) 司法院之年度司法概算，由司法院直接提送立法院審議
(B) 大法官皆受終身職待遇之保障
(C) 法官非依法律不得減俸
(D) 司法院概不得就審理事項發布規則

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	司法院之年度概算須先送**行政院**，行政院得加具意見後轉送立法院審議（釋字第601號：不得刪減至影響獨立審判之程度）。並非由司法院「直接」提送立法院。
(B)	✗ 錯誤	依增修條文§5，大法官任期八年，**不再享有終身職待遇之保障**（僅並為院長、副院長之大法官不受任期限制之規定已修正）。
(C)	☑ 正確（本題答案）	憲法§81規定法官為終身職，**非依法律不得減俸**、停職、轉任或免職，此為法官**身分保障**之核心。
(D)	✗ 錯誤	司法院就**審理事項之技術性、細節性**規範，得發布規則（釋字第530號），並非概不得發布。

[!NOTE]
重點整理
法官身分保障（憲法§81）：

- 法官為**終身職**
- 非依法律不得為：**減俸、停職、轉任、免職**
- 大法官：**任期8年**，非終身職
- 司法概算：須經行政院，不得直接送立法院

三、司法院之組織與職權（111年第18題）

關於司法院之敘述，下列何者正確？

(A) 司法院之年度預算由司法院逕送立法院審議
(B) 立法院開會時，司法院院長應列席陳述意見
(C) 法官非依法律不得減俸
(D) 司法院大法官皆受終身職待遇之保障

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	同上，司法院概算須先送**行政院**，非逕送立法院。
(B)	✗ 錯誤	立法院開會時，行政院院長**得**列席陳述意見，司法院院長**無列席陳述義務**（基於權力分立，司法權不受立法機關指揮）。
(C)	☑ 正確（本題答案）	憲法§81明文規定，法官非依法律**不得減俸**。
(D)	✗ 錯誤	增修條文§5第2項規定大法官任期八年，**非終身職**。

[!NOTE]
重點整理

- 法官保障：**終身職、不得減俸**（§81）
- 大法官：任期8年，**非終身職**
- 司法預算：經行政院轉送立法院，行政院不得刪減至影響獨立審判
- 司法院院長：無列席立法院之義務

四、司法院規則制定權（113年第16題）

依司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，下列何者就法官審理程序有關之技術性事項有規則制定權？

(A) 司法院
(B) 法務部
(C) 立法院
(D) 審判長

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確（本題答案）	釋字第530號確認，**司法院**就法官審理程序有關之**技術性、細節性事項**，有規則制定權。
(B)	✗ 錯誤	法務部掌理檢察行政，對法官審理程序無規則制定權。
(C)	✗ 錯誤	立法院制定法律，但審理程序之技術性細節由**司法院**以規則規範，非由立法院逐一制定。
(D)	✗ 錯誤	審判長僅就個案之訴訟指揮有權限，無一般性之規則制定權。

[!NOTE]
重點整理
釋字第530號（司法院規則制定權）：

- 司法院得就**審理程序之技術性、細節性事項**訂定規則
- 不得侵犯**法官獨立審判**之核心
- 不得就涉及人民權利義務之重要事項以規則替代法律

五、大法官之法官身分（108年第16題）

依司法院大法官解釋，關於法官身分之敘述，下列何者正確？

(A) 大法官雖得組成憲法法庭審理政黨違憲解散事項，仍與一般司法裁判不同，故不具法官地位
(B) 大法官縱不為個案之事實認定，惟亦同為審判之一環，亦屬憲法上法官
(C) 大法官有固定任期，與憲法第81條法官為終身職有別，故非憲法上法官
(D) 法院院長及各庭庭長之職位均屬憲法第81條之身分保障對象

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	大法官得組成憲法法庭審理政黨違憲解散事項，此為**司法審判之一環**，大法官**具有法官地位**。不能因其審理方式與一般法院不同即否認其法官身分。
(B)	☑ 正確（本題答案）	大法官縱不為個案之**事實認定**，惟其行使**違憲審查權**亦同為**審判之一環**，亦屬**憲法上法官**（釋字第601號）。
(C)	✗ 錯誤	大法官雖有**固定任期（8年）**，與憲法§81法官為終身職有別，但此**不影響**其**憲法上法官**之地位。大法官任期之設計另有其制度考量。
(D)	✗ 錯誤	法院院長及各庭庭長之**職位**（行政職務）**非屬**憲法§81身分保障之對象。§81保障的是**法官身分**（不得減俸、轉任、免職等），而院長、庭長之**行政職位**得依法調整。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 大法官之法官地位（釋字第601號）：
>
> - 大法官屬**憲法上法官**，雖不為事實認定，但行使違憲審查亦屬審判
> - **任期8年**，非終身職，但不影響法官地位
> - 院長、庭長之**行政職位**不受§81保障
> - §81保障：法官**身分**（不得減俸、停職、轉任、免職）

六、法官獨立審判與憲法第80條（109年第16題）

關於憲法第80條「法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉」之規定，依司法院大法官解釋及現行法制，下列敘述何者錯誤？

(A) 大法官亦為憲法第80條之法官
(B)「依據法律獨立審判」在解釋上包含不得違反憲法
(C)「超出黨派以外」，依法官倫理之法律規範，包含法官不得參加政黨活動
(D)「不受任何干涉」在解釋上包含司法院不得發布規範法官審理事項之規則

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	大法官亦為憲法§80之**法官**，須超出黨派以外，依據法律獨立審判（釋字第601號）。
(B)	☑ 正確	「依據法律獨立審判」不僅限於法律，亦**包含不得違反憲法**。法官審判應以憲法及法律為依據。
(C)	☑ 正確	「超出黨派以外」，依**法官倫理規範**之法律規定，包含法官**不得參加政黨活動**，以維護司法之中立性與公正性。
(D)	✗ 錯誤（本題答案）	「不受任何干涉」**不包含**司法院不得發布規範法官審理事項之規則。釋字第530號已確認，司法院就**審理程序之技術性、細節性事項**得發布規則，此**非干涉審判獨立**。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 憲法§80之解釋：
>
> - **「法官」**：含大法官（釋字第601號）
> - **「依據法律」**：含不得違反憲法
> - **「超出黨派」**：含不得參加政黨活動（法官倫理規範）
> - **「不受干涉」**：不含禁止司法院發布技術性規則（釋字第530號）
> - 可發布規則之範圍：**技術性、細節性**事項，不得侵犯審判核心

貳、公務員懲戒

一、懲戒為司法院職權（112年第17題）

甲為常任文職公務員，國家基於甲公務員身分所為之行為，下列何者係屬於司法院之職權？

(A) 對於甲實施訓練
(B) 對甲之工作條件保障措施
(C) 對於甲提出彈劾
(D) 對於甲施以懲戒

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	對公務員實施訓練屬**行政院**（公務人力發展中心等）或各機關之職權。
(B)	✗ 錯誤	公務員工作條件之保障措施屬**考試院保訓會**之職權（公務人員保障暨培訓委員會）。
(C)	✗ 錯誤	對公務員提出**彈劾**屬**監察院**之職權。
(D)	☑ 正確（本題答案）	公務員之**懲戒**屬**司法院**之職權，由**懲戒法院**審理（增修條文§7第3項）。懲戒與懲處不同，懲戒審判具有司法權性質。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 公務員相關職權之機關歸屬：
>
> - **懲戒**：司法院（懲戒法院） — 司法權
> - **彈劾**：監察院 — 監察權
> - **保障**：考試院（保訓會） — 考試權
> - **懲處**：各機關首長 — 行政權
>
> 注意：**懲戒 ≠ 懲處**，前者為司法程序，後者為行政內部管理

參、考試院

一、考試院之組織（112年第16題）

關於考試院之敘述，下列何者錯誤？

(A) 考試委員依據憲法及法律獨立行使職權
(B) 憲法增修條文明定考試院設考試委員7人
(C) 考試院掌理公務人員保障事項
(D) 考試院得向立法院提出與其職權相關之法律案

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	考試委員依據憲法及法律**獨立行使職權**，不受外力干預。
(B)	✗ 錯誤（本題答案）	增修條文§6第2項規定考試院設考試委員**7人至9人**（修正後），而非固定7人。此人數規定歷經多次修憲變動。
(C)	☑ 正確	增修條文§6第1項規定，考試院掌理考試、公務人員之銓敘、保障、撫卹、退休等事項。
(D)	☑ 正確	考試院就其職權相關事項，得向立法院提出**法律案**（增修條文§6第1項）。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 考試院（增修條文§6）：
>
> - 設考試委員**7至9人**（非固定數）
> - 掌理：考試、銓敘、**保障**、撫卹、退休
> - 考試委員**獨立行使職權**
> - 得向立法院提出法律案

整理範圍：108-114年 | 最後更新：2026-06-19